



الفصل السابع: **التمويل عن طريق الاستئجار Leasing**

رقم الصفحة	العنوان
4	1. نشأة وتطور التمويل عن طريق الاستئجار
5	2. تعريف التمويل عن طريق الاستئجار
6	3. أهمية التمويل عن طريق الاستئجار
7	4. أنواع عقود التمويل عن طريق الاستئجار
12	5. مزايا التمويل عن طريق الاستئجار
14	6. عيوب التمويل عن طريق الاستئجار
16	7. أسئلة الفصل السابع

ملخص الفصل:

يتناول هذا الفصل موضوع التمويل عن طريق الاستئجار كأحدى الخدمات التي يقدمها المصرف لمختلف عملائه، حيث سيتم التركيز على مجموعة من النقاط الهامة التي تبدأ بالتعرف على نشأة فكرة التمويل عن طريق الاستئجار وتطورها تاريخياً وصولاً إلى نضوج هذه الفكرة وتبلورها بالشكل الذي يمكننا من صياغة تعريف واضح للتمويل عن طريق الاستئجار. ثم تأتي ضرورة التعرف على الدور الهام الذي يمكن يلعبه هذا المصدر التمويلي في تطوير المشروعات وزيادة جودة أدائها، والتعرف أيضاً على الأشكال المختلفة للتمويل عن طريق الاستئجار ومحاولة مفاضلة هذه الأنواع مع بعضها البعض، ليتم بعد ذلك اختتام الفصل بتبيان مزايا وعيوب التمويل عن طريق الاستئجار.

المخرجات والأهداف التعليمية:

1. ترسيخ مفهوم التمويل عن طريق الاستئجار
2. فهم الأنواع والتصنيفات المختلفة للتمويل عن طريق الاستئجار
3. استيعاب أهمية التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمصرف وللجهات المرتبطة كافة
4. الإلمام بمزايا وعيوب التمويل عن طريق الاستئجار
5. اتقان المفاضلة بين المصادر التمويلية وصولاً إلى المصدر التمويلي الأنسب

مخطط الفصل:

1. نشأة وتطور التمويل عن طريق الاستئجار.
2. تعريف التمويل عن طريق الاستئجار.
3. أهمية التمويل عن طريق الاستئجار.
4. أنواع عقود التمويل عن طريق الاستئجار.
5. مزايا التمويل عن طريق الاستئجار.
6. عيوب التمويل عن طريق الاستئجار.

مقدمة

تتعدد مصادر التمويل التي يمكن أن تعتمد عليها منشآت الأعمال في تمويل عملياتها الإنتاجية، فقد تعتمد على المصادر الداخلية أو الذاتية المتمثلة في الأموال الخاصة والأرباح المحتجزة وغيرها، وقد تعتمد على المصادر الخارجية المتمثلة بإصدار الأسهم في السوق المالية والقروض بمختلف أنواعها (قروض قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، طويلة الأجل). يمكن أن تلجأ أيضاً المنشآت إلى الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل قصير الأجل.

يضاف إلى المصادر التمويلية السابقة مصدر جديد يمثل إحدى الخدمات التي تقدمها اليوم المصارف إلى عملائها. يعرف هذا المصدر التمويلي المهم والفعال بالتمويل من خلال الاستئجار (Leasing) الذي يتيح للمنشآت عامة وللبنشآت التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول على القروض خاصة، الحصول على الأصول كالمباني والآلات أو المعدات، واستخدامها في نشاطها دون أن تتحمل تكاليف الشراء وذلك من خلال استئجارها.

يعد الاستئجار اليوم أحد أشكال التمويل متوسطة أو طويلة الأجل التي تقدمها المصارف لعملائها، وقد بدا في الآونة الأخيرة منافساً قوياً لمصادر التمويل الأخرى، وذلك لما يتمتع به من قدرة وكفاءة عالية من المرونة. ففي حال القرض المصرفي، غالباً ما يشترط المصرف تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو قد يشترط مساهمة الشركة في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في الشركة. ومن جهة أخرى، فإن طرح أسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يؤثر بعض الصعوبات.

يؤكد في هذا الإطار حسن أحمد الشافعي (2006) أن التمويل من خلال الاستئجار يعد حلاً بديلاً مرناً للائتمان طويل الأجل فيما يتعلق بالوفاء باحتياجات المشروعات متوسطة وطويلة الأجل، وخاصة في القطاعات الصناعية والبناء والتشييد وإعادة البناء، كما يقوم بدور تمويلي قد تصل نسبته إلى 100% ويتغلب على نقص السيولة والاستفادة من الوفر الضريبي الذي يجعل من سعر الفائدة الفعلية أقل مقارنة بالقروض المصرفية، وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي مما يجعل منه بديلاً مقبولاً وناجحاً في الدول الإسلامية¹.

¹ أحمد حسن الشافعي، 2006، التمويل والتمويل التأجير في التربية الرياضية، الموسوعة العلمية الرياضية لاقتصاديات الرياضة، دنيا الوفاء للطباعة والنشر، مصر، الاسكندرية.

1. نشأة وتطور التمويل عن طريق الاستئجار

حدثت أول عملية تأجير في عهد السومريين قبل 2000 عام قبل الميلاد. أما ظهور التمويل عن طريق الاستئجار في شكله الحديث، فيعود إلى فترة الثورة الصناعية وذلك إلى عام 1855 في بريطانيا، حيث تمثلت هذه العملية بتأجير عربات السكك الحديدية لمنتجي الفحم والموارد المعدنية لفترات تتراوح ما بين خمس وثمان أعوام.

تم تطبيق فكرة التمويل عن طريق الاستئجار في الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بمصطلح Leasing على يد أحد رجال الصناعة الأمريكية واسمه D.P. Booth Junior الذي كان يملك مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية المحفوظة، وفي أثناء الحرب الكوبية 1950، طلبت القوات الأمريكية من Booth تزويدها بكميات كبيرة تفوق طاقته الاستيعابية، حيث لم يكن يملك الأموال والمعدات الكافية لإنتاج الطليبة. فكر Booth باستئجار المعدات التي تمكنه من إنتاج الطليبة إلا أنه لم يجد من يؤجره هذه المعدات وضاعت عليه الصفقة. ولكن توصل Booth لجدوى عملية استئجار المعدات للمشروعات الإنتاجية كمصدر للأرباح المتعاظمة. الأمر الذي دفع Booth إلى تأسيس أول شركة تأجير تمويلي، وانطلاقاً من ذلك التاريخ أصبح التمويل عن طريق الاستئجار ظاهرة متنامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للأسباب الآتية:

- عامل فني: تمثل في التقدم التكنولوجي السريع في وسائل الإنتاج الذي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
- عامل مالي: يعود إلى ارتفاع أسعار الائتمان المرتبطة بظروف السوق النقدية والمالية وانخفاض قيمة النقود والتضخم.
- عامل اقتصادي: يعود هذا العامل إلى ارتفاع أسعار السلع الانتاجية بسبب زيادة التكاليف الصناعية ومستويات الأجور وأسعار الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يعيق المشروعات الانتاجية.

يمكن القول بشكل عام أن التمويل عن طريق الاستئجار انتشر خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، نظراً لزيادة الطلب على الاستثمار من جهة ونقص الموارد من جهة أخرى. الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الاستئجار الذي أصبح ينافس القروض المصرفية.

أما في وقتنا الحاضر فقد زادت أهمية التمويل عن طريق الاستئجار نظراً للدور الذي يلعبه في تمويل الاستثمارات، وقد وضعت في هذا الإطار تشريعات تنظم وتضبط هذه العملية للاستفادة منها في التمويل وأسست شركات خاصة لهذا الغرض.

2. تعريف التمويل عن طريق الاستئجار

تعود فكرة التمويل عن طريق الاستئجار إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو من خلال مقولته الشهيرة "تكمُن الثروة في الاستعمال أكثر من الملكية". فهو يرى أن استعمال الأصل وتشغيله يولد دخلاً أكثر مما يولده امتلاك الأصل.

لقد تعددت المفاهيم الخاصة بالتمويل عن طريق الاستئجار، حيث يركز البعض على المفاهيم القانونية، بينما يركز البعض الآخر على المفاهيم الاقتصادية والمالية، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فهي تجمع على أن الاستئجار مصدر من مصادر التمويل التي يمكن أن تلجأ إليها مشروعات الأعمال. يوجد في الواقع العديد من المصطلحات التي تعبر عن التمويل عن طريق الاستئجار، والتي ما هي إلا ترجمة للمصطلح الانكليزي (Leasing) أو الفرنسي (Crédit bail)، ومن هذه التسميات المختلفة للتمويل عن طريق الاستئجار:

- التمويل بالاستئجار.
- التمويل الاستئجاري.
- التمويل بالتأجير.
- تأجير الأصول.
- التمويل الإيجاري.
- القرض الإيجاري.
- الاعتماد الإيجاري.
- قرض التأجير.
- التأجير بالتمويل.
- الإجارة.
- الخ

وبشكل عام يمكننا تعريف التمويل عن طريق الاستئجار كاتفاق بين طرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، المؤجر هو الطرف الذي يحصل على الدفعات الدورية مقابل تقديم الأصل، في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقد على الانتفاع بخدمات الأصل مقابل سداذه لأقساط التأجير للمؤجر².

ومن التعريفات الأخرى للتمويل عن طريق الاستئجار: أحد الخدمات التمويلية الحديثة التي تشبه إلى حد كبير عقد الاستئجار العادي، إذ يتضمن قيام المصرف أو الشركة الممولة بتمويل شراء الأصل وتأجيره

² بلعوج بلعيد، 2002، تأجير الأصول الثابتة، كمصدر تمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في التنمية، الأغواط.

للغير مقابل دفعات محددة، وفقاً لشروط معينة، إضافة إلى إعطاء المستأجر حق تملك الأصل المستأجر.³

ماذا نستنتج من هذين التعريفين؟

نستنتج أن التمويل عن طريق الاستئجار ما هو إلا هو الحصول على الأصل الرأسمالي الذي تحتاجه المنشأة عن طريق استئجار هذا الأصل بدلاً من شرائه. وباعتبار أن المصارف الإسلامية تقدم هذه الخدمة التمويلية لعملائها (الاستئجار عن طريق التمويل) فلا بد من ذكر مفهوم هذه الخدمة من وجهة نظر هذه المصارف التي ترى بأن التمويل عن طريق الاستئجار هو: معاملة مالية يقصد منها تمكين أحد طرفيها من أن يملك من الآخر عينا قابلة للتأجير، عند الوفاء بالتزامات متعاقبة- مالية وغير مالية -تجاه الطرف الآخر، مع تملكه لمنفعة هذه العين خلال فترة الوفاء.⁴

3. أهمية التمويل عن طريق الاستئجار

تعود أهمية التمويل عن طريق الاستئجار لأسباب عدة، نذكر منها:

- إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة على التعامل بالتمويل عن طريق الاستئجار.
- ظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة هذه التقنية التمويلية.
- قيام المصارف بالتعامل بقرض الإيجار المنقول والعقاري الذي مثل إحدى أنشطتها لما له من مردود كبير، كما أنه لا يتسم بأخطار عالية.
- توسيع التعامل بقرض الإيجار في معظم دول العالم و إرساء قوانين وتشريعات لهذا الغرض.
- امتداد مجال التعامل بهذا الأسلوب التمويلي ليشمل مناحي الحياة المختلفة.
- زيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق الاستئجار، وتزايد حصته مقارنة بحصة القروض المصرفية في تمويل الاستثمار عالمياً.
- المرونة والسرعة والبساطة التي اتسم بها التمويل عن طريق الاستئجار.

³ عبير الصفدي الطوال، 2013، التأجير التمويلي - مستقبل صناعة التمويل، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن.

⁴ آدم نوح علي القضاة، موسى مصطفى القضاة، 2016، واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي، "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني"، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، العدد 1، ص.ص. 243-257.

4. أنواع عقود التمويل عن طريق الاستئجار

يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق الاستئجار إلى أربعة أنواع كما هو في الشكل الآتي:



الشكل رقم (7-1): أنواع عقود التمويل عن طريق الاستئجار

وفيما يلي شرح لهذه الأنواع:

1. التأجير التشغيلي

التأجير التشغيلي (Operating leases) هو العقد الذي يقدم المؤجر بموجبه التجهيزات وخدمات الصيانة إلى المستأجر كما يعد مسؤولاً عن التأمين على الأصل ودفع الضرائب. لا يحقق هذا النوع من الاستئجار دخلاً كافياً للمؤجر لأنه يتوقع أن يُعاد الأصل المؤجر بعد فترة قصيرة وقبل انتهاء العمر الإنتاجي للأصل حيث يستثمره بالتأجير مرة أخرى أو يبيعه، هذا يعني أن مجموع أقساط الإيجار لا يساوي تكلفة الأصل محل التأجير، ومن أمثلة ذلك تأجير السيارات وآلات تصوير المستندات.

وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يوجد هناك أية علاقة بين العمر الاقتصادي للأصول المؤجرة وعقد الإيجار، حيث يحق للمستأجر إلغاء العقد وإرجاع الأصل قبل انتهاء مدة العقد الأساسية. أما بالنسبة لقيمة قسط الإيجار فهو يتعلق بظروف الإيجار ومرونة الطلب على منفعة الأصل. يُستخدم هذا النوع من الإيجار عادة في السلع التي تتعرض لتغيرات تكنولوجية سريعة، وهذا يعطي المستأجر فرصة إحلال أصل حديث محل أصل آخر قديم، وبالتالي الاستفادة من التكنولوجيا

الأحدث. الأمر الذي يجعل المنشآت تفضل التأجير التشغيلي عندما لا ترغب بتملك الأصل وإنما تتبع استراتيجية التحديث الدائم لأصولها.

تفضل أيضاً المنشآت التأجير التشغيلي عندما تواجه الظروف الآتية:

- انخفاض الطلب على منتجات المنشأة.
- ظهور منتج بديل منافس، ولا يستطيع الأصل المساهمة في إنتاجه.
- انكماش السوق بسبب الدورة الاقتصادية والدخول في مرحلة الركود والكساد.

2. التأجير التمويلي

التأجير التمويلي (Financing leases) هو العقد الذي لا يستطيع المستأجر إلغاؤه، حيث ينتهي هذا العقد بامتلاك المستأجر للأصل المؤجر طالما أن المستأجر يدفع أقساط مالية لمالك الأصل نظير استعماله لهذا الأصل تساوي مجموع قيمته وفوائده. ينتج عن هذا العقد التزام المستأجر بنفقات الصيانة بالكامل وكذلك بتكاليف التأمين والضرائب، ولا يشترط أن تكون الشركة المؤجرة ذات صلة مباشرة في تجارة الآليات المؤجرة. كما يعد التأجير التمويلي بمثابة الديون من الدرجة الأولى لأنه يسمح للمؤجر بإشهار إفلاس المستأجر في حالة عدم الدفع.

أما أطراف عقد التأجير التمويلي فهم ثلاثة: المؤجر والمستأجر والمورد، والعقد يتكون من عقدين متصلين ببعضهما، وهما: عقد البيع الذي يبرم بين المورد والمؤجر، وعقد الإيجار الذي يبرم بين المؤجر والمستأجر، وبهذا يعتبر عقد التأجير التمويلي تقنية قانونية جديدة ذو طبيعة خاصة تهدف إلى تمويل المشاريع الصناعية والتجارية.

إن خاصية عدم إلغاء عقد الإيجار التمويلي حتى في حالة عدم الحاجة إلى الشيء المؤجر تجعل هذا العقد قريباً من بعض أنواع القروض طويلة الأجل. ومن مجالات استخدام التأجير التمويلي: تأجير الأراضي، المباني، المعدات، الآلات.

يتم الخلط كثيراً بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تمويل الأصول الرأسمالية وفيما يلي مقارنة بينهما:

الشكل رقم (7-2): مقارنة بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

عناصر المقارنة	التأجير التمويلي	التأجير التشغيلي
مدة العقد	مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقارب العمر الافتراضي للأصل	مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها المستأجر للأصل لأداء عمل معين وعادة ما تجدد سنوياً
مسؤولية تقادم الأصل	يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء بالإهلاك أو بالتقادم	يتحمل المؤجر عدم صلاحية الأصل سواء بالإهلاك أو بالتقادم
الصيانة والتأمين	المستأجر يتحمل تكاليف صيانة وإصلاح الأصل وتكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد	المؤجر يتحمل تكاليف صيانة وإصلاح الأصل وتكاليف التأمين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق على غير ذلك
العلاقة بين المؤجر والمستأجر	تكون العلاقة بينهم معقدة ومتشابكة ولذلك تحتاج إلى قانون ينظم هذه العلاقة ويحافظ على حقوق كل طرف فيها وذلك بسبب طول فترة التعاقد والأهمية النسبية لقيمة العقد	العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بالسهولة ولا تثير مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة التأجير
مآل الملكية	يكون للمستأجر حرية الاختيارات بين ثلاث بدائل في نهاية العقد: أن يعيد الأصل إلى المؤجر أن يعيد استئجار الأصل لمدة أخرى شراء الأصل من المؤجر	لا يجوز للمستأجر ملكية أو شراء الأصل المستأجر في نهاية مدة العقد بل يُرد الأصل محل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى
نظام إلغاء التعاقد	لا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال المدة المتفق عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد ولكن لابد من اتفاق الطرفين	يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بسداد الإيجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون متفقاً عليه في مثل هذه الحالات

المصدر: معراج هواري، حاج سعيد عمر، 2014، التمويل التأجيري المفاهيم والأسس، دار كنوز المعرفة العلمية، التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، ص. 94-95.

3. البيع وإعادة الاستئجار

البيع وإعادة الاستئجار (Sale and Leaseback) هو بيع الأصل ثم إعادة استئجاره، وهو يمثل عقد بين منشأة مالكة لبعض الأصول كالأراضي والتجهيزات وغيرها، تقوم ببيع أصولها إلى منشأة مالية كالمصارف أو شركات التأمين أو شركات الوساطة المالية أو شركات التأجير، بشرط أن يقوم الطرف الشاري بإعادة تأجير الأصل إلى المنشأة التي باعتها هذا الأصل التي يصبح لديها الحق بالانتفاع من الأصل خلال فترة التأجير.

لذا فالمنشأة قد تتخلى عن ملكية بعض أصولها وتقوم بدفع أقساط الإيجار دورياً للمنشأة التي اشتريتها منها، ثم قامت بتأجيرها لها، وهذا المالك الجديد له الحق بأن يسترد الأصل عند انتهاء عقد الإيجار، وهذه الدفعات المحصلة مع القيمة المتبقية من الأصل كافية لشراء أصل جديد وتحقيق عائد على هذا الاستثمار. ولكن يمكن أن ينتهي عقد الإيجار بين الطرفين بانتقال الملكية إلى المستأجر، وبالتالي يعتبر البيع وإعادة الاستئجار من أنواع الاستئجار التمويلي عندما يتطلب إطفاء كامل قيمة الأصل خلال فترة عقد الإيجار.

والسؤال الآن: متى يتم اللجوء إلى البيع وإعادة الاستئجار؟

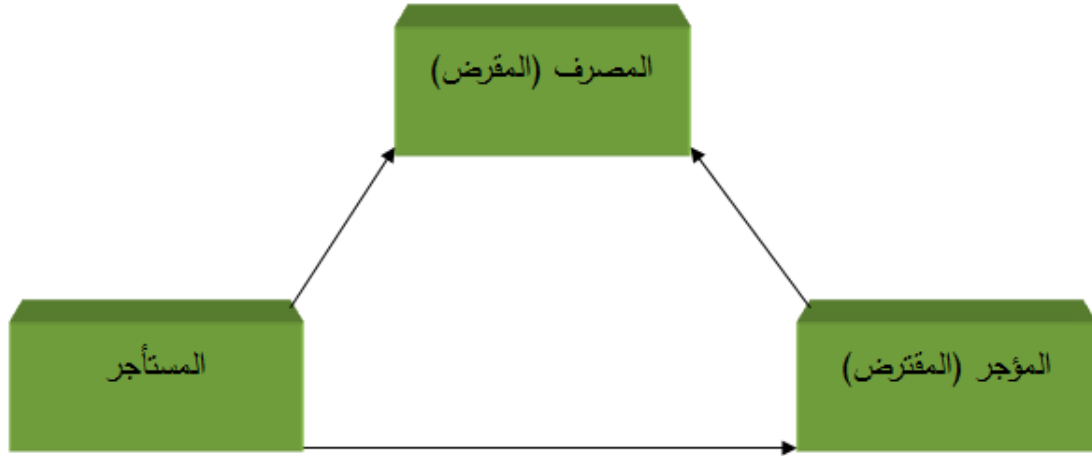
- الحصول على سيولة.
- تحقيق أرباح من الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأصل.
- يجب ألا ننسى أن إتمام عملية البيع وإعادة الاستئجار يتطلب توافر شروط نذكر منها:5
 - ❖ أن يكون الغرض من التأجير معروف ومقبول من كلا الطرفين.
 - ❖ أن تستهدف الصفقة تجهيزات أو أدوات أو مبانٍ.
 - ❖ يجب على المستأجر أن يُعلم المؤجر عن أية استعمالات محتملة للأصول المؤجرة في مجالات غير المتفق عليها.
 - ❖ يتحمل المؤجر الإصلاحات جميعها ومصاريف الصيانة الدورية الناجمة عن الاستعمال العادي للأصل المؤجر.
 - ❖ يقوم المستأجر بتأمين الأصل المؤجر من المخاطر جميعها.
 - ❖ يستطيع المستأجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر إلى عميل آخر وذلك بعد استئذان المؤجر الأصلي كالمصرف أو غيره.
 - ❖ يجب أن تحدد أقساط الإيجار ومدة الإيجار ومواعيد التسديد في العقد.

⁵ عاشور مزريق ومحمود غربي، 2006، الائتمان الإيجاري كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الملنقى الدولي لمتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 17-18 أبريل.

4. التأجير الرفعي

يخص هذا النوع من التأجير الأصول الثابتة عالية القيمة، ويوجد في هذا النوع من العقود ثلاثة أطراف: المستأجر، المؤجر، المقرض. بالنسبة للمستأجر لا يختلف وضعه عن الحالات المذكورة سابقاً، فهو ملزم بدفع أقساط الإيجار خلال مدة العقد، أما بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه هنا يختلف عن الحالات السابقة، فهو يقوم بتمويل هذا الأصل من أمواله بنسبة معينة والباقي يتم تمويله بأموال مقترضة، وفي هذه الحالة فإن الأصل يعتبر رهن لقيمة القرض، وللتأكيد على ذلك فإن عقد القرض يُوقع من الطرفين المؤجر والمستأجر، وذلك باعتبار أن المؤجر هو المقرض الحقيقي، والمستأجر هو الذي يستعمل الأصل ويوقع على عقد القرض باعتباره ضامناً للسداد.

وبالتالي يمكن توضيح أطراف التأجير الرفعي بالشكل الآتي:



الشكل رقم (7-3): أطراف التأجير الرفعي

من الشكل يتضح لنا أن التأجير الرفعي يمكن أن يتم بالشكل الآتي: يتصل المستأجر بالمؤجر ويتفق معه على الأصل المطلوب؛ ثم يتصل المؤجر بالمصرف ليحصل منه على تمويل يمكنه من شراء الأصل، وهنا يشترط المصرف أن يقوم المؤجر بتمويل نسبة معينة من قيمة الأصل؛ ثم يتم شراء الأصل وتأجيره للمستأجر الذي يقوم بدوره بدفعات أقساط الإيجار للمؤجر على فترات دورية متفق عليها تساوي في مجموعها قيمة شراء الأصل بالإضافة إلى عائد معين على الاستثمار يمكن المؤجر من تغطية تكلفة القرض الذي حصل عليه من المصرف بالإضافة إلى هامش ربح معين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستأجر لا يحق له إلغاء عقد الإيجار قبل دفع أقساط إيجار تساوي قيمة الأصل بالإضافة إلى هذا العائد الاستثماري. أما عن التزام المستأجر اتجاه المصرف فإنه يتمثل بأن الأصل الذي تم استجاره هو مرهون للمصرف حتى يتم سداد قيمة القرض كاملة. يمكن أيضاً أن تتم العملية بشكل مماثل تماماً مع اختلاف أن المصرف يقوم بنفسه بشراء الأصل من المصنّع أو المورد ثم يقوم بنفسه بتأجير الأصل إلى المستأجر.⁶

5. مزايا التمويل عن طريق الاستئجار

يمكن أن نحدد مزايا التمويل عن طريق الاستئجار على مستويين: مستوى الاقتصاد الوطني ومستوى الأطراف المتعاقدة (المؤجر والمستأجر).

- مزايا التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للاقتصاد الوطني
 - للتمويل عن طريق الاستئجار مزايا على مستوى الاقتصاد الوطني، نوجز أهمها بالشكل الآتي:
 - إدخال أسلوب جديد من أساليب التمويل الذي يحل محل أشكال التمويل التقليدية أو مكملتها لها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مصادر التمويل أمام هذه المشروعات، وبالتالي انخفاض تكلفة التمويل الذي ستعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
 - تحسين ميزان المدفوعات في حالة استخدام التمويل عن طريق الاستئجار من خارج الحدود، أي إذا كان المؤجر والمورد أجنبيان، إذ تقتصر التحويلات للخارج على القيمة الإيجارية فقط، أما في حالة الشراء عن طريق الاستيراد يتم تحويل كامل قيمة الأصل الرأسمالي إلى الخارج.
 - تحسين مستوى الدخل نتيجة زيادة إمكانية تطوير المشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة.⁷

⁶ معراج هوارى، حاج سعيد عمر، 2013، التمويل التأجيري المفاهيم والأسس، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الأردن.

⁷ Pascal philipposian, 1998, Le crédit –bail et le leasing. outils de financements locatifs ; SEFI, Montréal (Québec).

- مزايا التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمؤجر
- تتمثل المؤسسات المؤجرة بالمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأجير المصرح لها قانونياً الذين يمولون المشروعات الاقتصادية من خلال التأجير. تحقق هذه المؤسسات المؤجرة مجموعة من المزايا أهمها:
- الإبقاء على ملكية الأصل كضمان لاستثمارات المنشأة المؤجرة في الاستئجار. وهذا يعني أن الأصل المؤجر يبقى ملكاً للمؤجر حتى استيفاء حقوقه كاملة من المستأجر.
- تحقيق وفر ضريبي بالنسبة للمؤجر ناتج عن امتلاكه للأصل المؤجر.
- تحميل المستأجر أعباء الصيانة والتأمين على الأصل المؤجر.
- عندما ينتهي عقد الإيجار بامتلاك المستأجر للأصل فإن هذا الأخير سيتحمل مخاطر انخفاض القيمة الناتج عن التقادم، وبالتالي تجنب المؤجر هذا الخطر.
- عدم تحمل العيوب الخفية، لا يوجد للمؤجر أي دور في تحديد المعدات محل العقد ومواصفاتها، فتحديد المعدات يتم بناءً على طلب المستأجر الذي يتوجه للمؤجر لشراء المعدات التي تم تحديدها، وبناءً على ذلك فلا يتحمل المؤجر الالتزامات المفروضة عليه جراء شراء المعدات وخاصة ضمان العيوب الخفية.

- مزايا التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمستأجر
- تتمثل المنشآت المستأجرة في المشروعات الاقتصادية التي تمس قطاعات عدة منها الصناعة والتجارة والزراعة والحرف والمهن الحرة، والتي تسعى لاقتناء آلات ومعدات أو عقارات عن طريق الاستئجار، وذلك بغرض الاستثمار في نشاط إنتاجي سلمي أو خدمي، ونظراً لما تتعرض له هذه المنشآت وخاصة الصغيرة منها من مشاكل التمويل الاستثماري تلجأ إلى تلبية احتياجاتها المالية من خلال التمويل عن طريق الاستئجار الذي يمنحها مزايا عديدة متمثلة فيما يلي:
- ضمان تمويل الاستثمار بنسبة % 100 دون مساهمة المستأجر بأمواله الخاصة وهذا لا يوجد عادة في أدوات التمويل الأخرى.
- سهولة وسرعة الحصول على هذا التمويل وذلك مقارنة بقرض مصرفي الذي يتطلب وقتاً أطول وإجراءات أشد تعقيداً.
- إمكانية امتلاك الأصول اللازمة للمشروع دون الحاجة إلى تجميد أموالها في هذه الأصول، وهذا بدوره سيتيح لها فرصة استخدام هذه الأموال في مجالات أخرى وتحقيق عائد استثماري، كما من شأن ذلك عدم الإخلال بمستوى السيولة الواجب على المنشأة الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها الجارية.
- إن استخدام التمويل عن طريق الاستئجار يمنح للمستأجر إمكانية الاقتراض باعتباره التزام خارج الميزانية، وبالتالي لا يغير القراءة الأولية لميزانيته وجداول الحسابات الأخرى التي

تعتمد عليها المصارف لتقديم قروض مصرفية كلاسيكية. لكن أصبحت المؤسسات المالية والمصرفية تراقب التزامات التمويل عن طريق الاستئجار قبل منحها القرض لأي منشأة.

- إمكانية امتلاك الأصل من خلال سداد قيمة الاستثمار المستأجر على شكل دفعات (أقساط الإيجار)، كما سترتب على أقساط الإيجار بالنسبة للمنشأة المقرضة وفراً ضريبياً باعتباره سيقطع من الأرباح قبل اقتطاع الضريبة وبالتالي تقليل المطرح الخاضع للضريبة.
- إن استئجار الأصول الإنتاجية يساعد على مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، فاستخدام الوسائل التقليدية في الإنتاج لا يمكن المشروع من شراء أصول إنتاجية حديثة لزيادة إنتاجه، وهنا يبرز دور الاستئجار الذي يمكن المشروع من تجديد معداته لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاج والدخل.⁸

6. عيوب التمويل عن طريق الاستئجار

يوجد عيوب للتمويل عن طريق الاستئجار مقابل المزايا التي يتمتع بها، ويمكن أيضاً أن نميز هذه العيوب بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر.

- عيوب التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمؤجر
 - صحيح أن للمؤجر ضمان قوي يضمن له حق استرجاع الاستثمار وذلك من خلال ملكيته القانونية للأصل المؤجر، إلا أن المؤجر معرض لمخاطر تهدد سير عملياته وحياة منشأته. تعد هذه المخاطر عيوب بالنسبة للمؤجر وهي كالآتي:
 - في حالة إفلاس المستأجر أثناء الإيجار، من حق المؤجر استرجاع استثماره وبيعه في السوق، فرأس المال المتبقي وغير المهلك من طرف الأقساط الإيجارية يكون حتماً أقل من القيمة السوقية للاستثمار، وبالتالي سيواجه المؤجر خطر انخفاض قيمة رأس المال المتبقي.
 - عند انتهاء مدة العقد وإرجاع المستأجر الأصل المؤجر، وفي حال لم يتم تغطية قيمة الأصل من خلال أقساط الإيجار خلال فترة العقد، يجب أن تكون قيمة الأصل المتبقية مساوية لقيمه السوقية، وذلك تفادياً لخسارة المؤجر المحتملة التي تتعلق بطبيعة الاستثمار، خصائص المورد، الطلب على الاستثمار، تكلفة إعادة البيع، تكلفة التخزين، وذلك بالشكل الآتي:
 - ❖ طبيعة الاستثمار: عندما يتمثل الاستثمار بتجهيزات يمكن استخدامها لأغراض أخرى، فإن الأمر سييسل عملية إعادة بيعها، بعكس التجهيزات التي كانت قد صممت حسب الطلب والاحتياجات الخاصة للمستثمر.

⁸ عبد العزيز، سمير محمد، 2000، التأجير التمويلي ومدخله (المالية، المحاسبية، الاقتصادية، التشريعية، التطبيقية)، مكتبة الاشعاع، الاسكندرية.

- ❖ خصائص المورد: تؤثر سمعة المورد في السوق وحصته السوقية على القيمة المستقبلية لمنتجات هذا المورد، فسمعته الجيدة وحصته السوقية الكبيرة تقلل من انخفاض القيمة السوقية لهذه المنتجات في حال كانت أصولاً مؤجرة. كما تلعب خدمات ما بعد البيع التي يقدمها المورد ومدى انتشار هذه الخدمات جغرافياً دوراً مماثلاً للسمعة والحصصة السوقية.
- ❖ الطلب على الاستثمار: إن ارتفاع الطلب في السوق على تجهيزات أو أصل معين سيقلل من الخسارة المحتملة للمؤجر عند إعادة بيع الاستثمار بعد الإنتهاء عقد الإيجار.
- ❖ تكلفة إعادة البيع: إن ارتفاع تكلفة إعادة بيع الاستثمار سيزيد من خسائر المؤجر، فقد يكون الاستثمار مثلاً عبارة عن تجهيزات تم تركيبها في مكان جغرافي بعيد نوعاً ما، وبالتالي فإن ذلك سيزيد من تكلفة إعادة وضعها تحت تصرف المستأجر الجديد.
- ❖ تكلفة التخزين: قد لا يتمكن المؤجر من إعادة بيع الاستثمار فور انتهاء عقد الإيجار القديم، الأمر الذي يضطره إلى تخزينه لبعض الوقت، وهذا سيرتب على المؤجر تكلفة التخزين والصيانة والرقابة، وكلما طال مدة إعادة البيع ارتفعت قيمة الخسارة بالنسبة للمؤجر.

- عيوب التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمستأجر
 - تتمثل أهم عيوب التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمستأجر بما يلي:
 - ارتفاع أقساط الإيجار بالنسبة للمستأجر، حيث تمثل التكلفة المرتفعة عائقاً كبيراً وعاملاً سلبياً بالنسبة للمستأجر، فمبلغ أقساط الإيجار يتضمن تكلفة رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يطلبه المصرف للمؤجر.
 - مسؤولية العيوب الخفية للاستثمار: قد يكتشف المستأجر بعض العيوب في الأصل الذي تم استئجاره تتعلق بعدم مطابقة هذا الأصل للمواصفات التقنية المطلوبة من قبل المستأجر. فيصبح المستأجر مضطراً لدفع أقساط إيجارية حتى نهاية مدة العقد 'بحجة أن المؤجر غير مسؤول عن العيوب الخفية للاستثمار.
 - لا تدخل الأصول التي تم استئجارها في ميزانية المستأجر، وبالتالي لا يمكن له تقديمها كضمانات للدائنين المحتمل التعامل معهم مستقبلاً.

أسئلة الفصل السابع:

أسئلة صح / خطأ True/False

السؤال	صح	خطأ
1 يعود ظهور التمويل عن طريق الاستئجار في شكله الحديث إلى عام 1855	✓	
2 يعد التمويل من خلال الاستئجار حلاً بديلاً مرناً للالتزام طويل الأجل فيما يتعلق بالوفاء باحتياجات المشروعات متوسطة وطويلة الأجل	✓	
3 الاستئجار هو أحد أشكال التمويل قصيرة الأجل التي تقدمها المصارف لعملائها	✓	
4 انتشر التمويل عن طريق الاستئجار خلال وبعد الحرب العالمية الثانية	✓	
5 تعود فكرة التمويل عن طريق الاستئجار إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو	✓	
6 التمويل عن طريق الاستئجار يختلف إلى حد كبير عن عقد الاستئجار العادي	✓	
7 تقدم المصارف الإسلامية خدمة التمويل عن طريق الاستئجار	✓	
8 يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق الاستئجار إلى خمسة أنواع	✓	
9 التأجير التشغيلي هو العقد الذي يستطيع المستأجر إلغاءه	✓	
10 التأجير التمويلي هو العقد الذي يستطيع المستأجر إلغاءه	✓	
11 يعد التأجير التمويلي بمثابة الديون من الدرجة الثانية	✓	
12 أطراف عقد التأجير التمويلي ثلاثة	✓	
13 يعد البيع وإعادة الاستئجار من أنواع الاستئجار التمويلي عندما يتطلب إطفاء كامل قيمة الأصل خلال فترة عقد الإيجار	✓	
14 تأمين المستأجر الأصل المؤجر من المخاطر شرط من شروط البيع وإعادة الاستئجار	✓	
15 أطراف عقد التأجير الرفعي ثلاثة	✓	
16 يحسن التمويل عن طريق الاستئجار ميزان المدفوعات	✓	
17 لا يحقق التمويل عن طريق الاستئجار وفراً ضريبياً بالنسبة للمؤجر	✓	
18 يبقى الأصل المؤجر ملكاً للمؤجر حتى استيفاء حقوقه كاملة من المستأجر	✓	
19 يمتاز التمويل عن طريق الاستئجار بسهولة الحصول عليه مقارنة بقرض مصرفي	✓	
20 لا يحقق التمويل عن طريق الاستئجار وفراً ضريبياً بالنسبة للمستأجر	✓	

أسئلة خيارات متعددة Multiple Choices

(1) ولدت فكرة التمويل عن طريق الاستئجار في:

- (أ) فرنسا
- (ب) الولايات المتحدة الأمريكية
- (ج) بريطانيا
- (د) سورية

(2) التمويل عن طريق الاستئجار ظاهرة متنامية في الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب:

- (أ) مالية
- (ب) فنية
- (ج) اقتصادية
- (د) كل ما سبق ذكره

(3) من التسميات المختلفة للتمويل عن طريق الاستئجار:

- (أ) تأجير الأصول
- (ب) التمويل الاستراتيجي
- (ج) التمويل بالتأجير
- (د) كل ما سبق ذكره

(4) تعود أهمية التمويل عن طريق الاستئجار لأسباب منها:

- (أ) إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة على التعامل به
- (ب) مرونته وبساطته
- (ج) امتداد مجال التعامل به ليشمل مناحي الحياة المختلفة
- (د) كل ما سبق ذكره

(5) يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق الاستئجار إلى:

- (أ) أربعة أنواع
- (ب) خمسة أنواع
- (ج) نوعين
- (د) لا شيء مما سبق ذكره

6) تفضل المنشآت التأجير التشغيلي عندما:

- أ) ترغب بتملك الأصل
- ب) تتبع استراتيجية التحديث الدائم لأصولها
- ج) ينخفض الطلب على منتجاتها
- د) كل ما سبق ذكره

7) أطراف عقد التأجير التمويلي:

- أ) ثلاثة
- ب) أربعة
- ج) خمسة
- د) اثنان

8) يتم اللجوء إلى البيع وإعادة الاستئجار من أجل:

- أ) الحصول على سيولة
- ب) تحقيق أرباح من الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأصل
- ج) كل ما سبق ذكره
- د) لا شيء مما سبق ذكره

9) أطراف عقد التأجير الرفعي:

- أ) ثلاثة
- ب) أربعة
- ج) خمسة
- د) اثنان

10) يمكن أن نحدد مزايا التمويل عن طريق الاستئجار على:

- أ) مستوى واحد
- ب) مستويين
- ج) ثلاثة مستويات
- د) أربعة مستويات

أسئلة ١ قضايا للمناقشة

- عرف التمويل عن طريق الاستئجار. واذكر بعض تسمياته المختلفة.
- اشرح أسباب تنامي ظاهرة التمويل عن طريق الاستئجار في الولايات المتحدة الأمريكية
- اشرح باختصار نشأة وتطور التمويل عن طريق الاستئجار
- اشرح أسباب تنامي ظاهرة التمويل عن طريق الاستئجار في الولايات المتحدة الأمريكية
- شرح باختصار أهمية التمويل عن طريق الاستئجار.
- ما أنواع عقود التمويل عن طريق الاستئجار؟
- ما مفهوم التأجير التشغيلي؟
- ما مفهوم التأجير التمويلي؟
- ما مفهوم التأجير الرفعي؟
- قارن بين التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي.
- متى تفضل المنشآت التأجير التشغيلي؟
- ما مفهوم البيع وإعادة الاستئجار ومتى يتم اللجوء إليه؟
- يتطلب إتمام عملية البيع وإعادة الاستئجار توافر شروط معينة. اشرح هذه الشروط.
- اشرح كيف يتم التمويل الرفعي.
- ما مزايا التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للاقتصاد الوطني؟
- ما مزايا وعيوب التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمؤجر؟
- ما مزايا وعيوب التمويل عن طريق الاستئجار بالنسبة للمستأجر؟

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ب	1
د	2
د	3
د	4
	5
د	6
أ	7
ج	8
أ	9
ب	10